

刑事訴訟法  
No170

H19-32

(配点：2)

|   |   |
|---|---|
| 月 | 日 |
| 月 | 日 |

刑事訴訟法第89条の必要的保釈（権利保釈）に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 殺人罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求した場合、裁判所は、同条による保釈を許可することはできない。
2. 傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に殺人罪で有期拘禁刑の実刑判決を受けた前科がある場合、裁判所は、同条による保釈を許可することはできない。(改)
3. 傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、同条による保釈を許可することはできない。
4. 被害者を乙とする傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲に乙を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある場合、裁判所は、同条による保釈を許可することはできない。
5. 傷害罪で公訴を提起され、同罪で勾留中の被告人甲が保釈を請求したが、甲が定まった住居を有しない場合、裁判所は、同条による保釈を許可することはできない。

No170

権利保釈

正答率

H19-32

正解

3

27%

裁判所は、保釈の請求があったときは、原則として、保釈を許可しなければならない（権利保釈・必要的保釈、89条柱書）。例外として、権利保釈の除外事由があるときは請求を却下できる。権利保釈の除外事由は、①重罪事件のとき（1号）、②重罪の前科があるとき（2号）、③常習犯罪のとき（3号）、④罪証隠滅のおそれのあるとき（4号）、⑤被害者等に対する加害のおそれがあるとき（5号）、⑥氏名不詳・住居不明のとき（6号）、⑦拘禁刑以上の刑の宣告があったとき（344条1項）である。

### 1 正しい

殺人罪（刑法199条）の法定刑は、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」であり、「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき」（89条1号）にあたるので、裁判所は、権利保釈を許可することはできない。したがって、本記述は正しい。

### 2 正しい ★

89条2号は、「有罪の宣告を受けたこと」で足り、実際の量刑は問題にならない。そして、甲は、殺人罪で有期徒刑の実刑を受けた前科があり、「被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき」にあたるので、裁判所は、権利保釈を許可することはできない。また、殺人罪で有期徒刑の実刑判決を受けた前科は、「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった」ときにもあたり（刑法10条1項本文、9条）、344条1項によっても権利保釈を許可することはできない。したがって、本記述は正しい。

### 3 誤っている

「逃亡すると疑うに足る相当な理由がある場合」は、権利保釈の除外事由にはあたらない。よって、裁判所は、権利保釈をすることができる。したがって、本記述は誤っている。

なお、勾留（60条1項）では、住所不定（1号）、罪証隠滅のおそれ（2号）、逃亡のおそれ（3号）が勾留の必要性として掲げられている。しかし、必要的保釈（89条）に関しては、罪証隠滅のおそれ（4号）、氏名不詳・住所不定（6号）はあるが、逃亡のおそれは掲げられていない。

### 4 正しい

被害者である乙を畏怖させる行為をすると疑うに足る相当な理由がある場合は、「被害者」を「畏怖させる行為をすると疑うに足る相当な理由があるとき」（89条5号）にあたるので、裁判所は、権利保釈を許可することはできない。したがって、本記述は正しい。

### 5 正しい

被告人たる甲が定まった住居を有しない場合は、「被告人の氏名又は住居が分からないとき」（89条6号）にあたり、裁判所は、権利保釈を許可することはできない。したがって、本記述は正しい。